



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/132/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני

וייס רחל, ת.ז. 004323408

באמצעות ב"כ: עו"ד יורם שלמון ו/או גד קורמן
רוטשילד 40, ראשון לציון

נגד

- | | |
|---|---|
| 1 | ראובן אורי, ת.ז. 070449830 |
| 2 | ראובן כוכבה, ת.ז. 062938139
באמצעות ב"כ: עו"ד כנרת אברהם
לוי 18, גדרה |
| 3 | לאונרדו סקין קר גרופ
באמצעות ב"כ: עו"ד אהרונם שלחון אסנת ו/או דנית גאון
מאירוביץ 55, ראשון לציון |
| 4 | נציגות הבית המשותף ברחוב הבילויים 6, גדרה
באמצעות ב"כ: עו"ד מעיין תהל כהן
הקוקיה 19/13, ראשון לציון |

פסק-דין

כללי

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב הבילויים 6 בגדרה הידוע כגוש 3876 חלקה 66 (להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**"). הבית המשותף מורכב משתי כניסות ובהן 15 חלקות משנה. בין חלקות המשנה קיימים מחסנים ואולמות מסחריים בהם שוכן סניף של בנק הפועלים. התובעת היא בעלת הזכויות בשתי דירות הידועות כחלקות משנה 10 ו-11 בבית המשותף. הנתבעים 1 ו-2 הם בעלי הזכויות בחלקת משנה 2. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף, מיקומה של חלקת משנה 2 בקומת המרתף והקרקע, והיא מוגדרת בתשריט הבית המשותף כ"מחסן שירותים ועליה". לחלקת משנה 2 צמודה חניה בשטח של 11.5 מ"ר, המסומנת בתשריט הבית המשותף באות א' (חלקת משנה 2 תכונה להלן גם: "**הנכס**"). חלק מחלקת משנה 2 מושכר לנתבעת 3, חברה פרטית שעיסוקה בתחום הקוסמטיקה, מאז שנת 2011. הנתבעת 3 מאחסנת במושכר מכונות להסרת שיער וכן מוצרים קוסמטיים שונים. חלקת משנה 2 מורכבת גם מ"עלייה" אשר אינה מושכרת לנתבעת 3 וככל הנראה משמשת למגורים ומושכרת. הנתבעת 4 היא נציגות הבית המשותף. עיקר עניינה של התביעה בטענה, כי השימוש שעושה הנתבעת 3 בשטח הרכוש המשותף מהווה הסגת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/132/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גבול ואינו עולה כדי שימוש סביר ברכוש משותף. כן נטען בכתב התביעה כי על פי מסמכי רישום הבית המשותף הנכס הוא מחסן, ואילו הנתבעת 3 משתמשת בו גם לצרכים מסחריים (כך נטען כי משרדי הנהלת הנתבעת 3 יושבים בנכס וכי מתבצעות בו עסקאות).

2. יצוין כי בתחילה הוגשה התביעה נגד חברי הנציגות באופן אישי, אולם בהחלטתי מיום 27.11.17 הוריתי על מחיקתם ובמקומם נוספה הנציגות כנתבעת 4.

טענות הצדדים והשתלשלות ההליכים

3. לטענת התובעת, בעוד שהנכס מוגדר במסמכי רישום הבית המשותף כמחסן, הוא משמש בפועל כעסקה של הנתבעת 3 וכמקום מושב הנהלתה וזאת, כך נטען, בניגוד להחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה (זמורה) אשר דחתה בעבר בקשה למתן היתר לפעילות מסחרית בנכס, ובניגוד למסמכי הבית המשותף. עוד טענה התובעת כי עובדי הנתבעת 3 מחנים את רכביהם בשטח הרכוש המשותף בסדר גודל של 6-10 רכבים מדי יום (בהמשך טענה התובעת לסדר גודל 5-6 רכבים). כן נטען כי הנתבעת 3 יצקה בטון בשטח המשותף לצורך מקום חניה לרכבים נוספים ואף הותקן שער חשמלי בכניסה לבית המשותף במימון בנק הפועלים והנתבעת 3 תוך שהנתבעת 3 מאפשרת כניסתם של זרים אשר מחנים את רכביהם בשטח המשותף - הכול מבלי שניתנה לכך הסכמת התובעת כבעלת זכויות בבית המשותף ותוך פגיעה בזכויותיה הקנייניות של התובעת כשלכך נלווה גם מטרד של רעש, עשן וריח רע. התובעת הוסיפה לטעון כי על-גבי הקירות החיצוניים המהווים רכוש משותף הסמוכים לנכס, הותקנו על ידי הנתבעים 1 ו-2 מערכת מיזוג אוויר, צנרת מים וביוב שנועדו להכשיר את חלקו העליון של הנכס כיחידת דיור לצורכי השכרה. התובעת דרשה בהקשר זה פינוי היחידה משוכרים במידה וישנם וכן סילוק המזגן, הצנרת והדוד שהותקנו על גבי הקירות החיצוניים. אשר לנתבעת 4 נטען כי זו נמנעה כל העת מלנקוט צעדים לשמירה על זכויותיהם של בעלי הדירות בשטח הרכוש המשותף ולהסרת המטרד.

4. לעמדת הנתבעים 1 ו-2, הבית המשותף נבנה במקור באופן המשלב דירות מגורים לצד שטחי מסחר ופועלים בו מספר בתי עסק. לשיטתם, עסקה של הנתבעת 3 אינו נמנה עם בתי העסק שנאסרה פעילותם בתקנון הבית המשותף, ומכאן כי אין מניעה לשימוש שהיא עושה בנכס. סעיף 6(א) לתקנון הבית המשותף קובע כדלקמן: **"נאסרת בזה מכירה, העברה, השכרה, החכרה, ו/או מתן רשות לאדם או לתאגיד כלשהו לצורך ניהול בבנין או באחת מיחידות המשנה שלו, אחד מהעסקים הבאים, להוציא את העסק של הבנק הנ"ל:**

(1) חנויות לממכר פלפל, דגים, בשר, פירות וירקות, סטקיה, מסעדה, מכולת, בית מלאכה מסוג כלשהו וכל בית עסק אחר שעולים ממנו או עלולים לעלות ממנו ריחות או שהוא גורם או עלול לגרום לפי טיבו לכלוך ורעש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/132/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(2) מוסד בנקאי או עסק של בנק כמשמעותם בפקודה".

עוד נטען כי הגם שאין כל מניעה להשתמש בנכס גם לצרכי משכן הנהלת הנתבעת 3 הרי שהשימוש היחידי שנעשה בנכס הוא לצרכי אחסון. אשר לשימוש בחניה נטען כי כיוון שהנכס משמש כמחסן אך סביר הוא כי תגונה למקום משאיות לצורך פריקה וטעינה של סחורות, ומכל מקום פעולות אלה מתבצעות מחוץ לשטח המשותף. באשר לרכבים שמגיעים לפרוק ולטעון סחורה נטען כי מדובר במספר מצומצם של רכבים המגיעים לשטח המשותף לפרקי זמן קצרים ביותר. כן נטען כי התקנת השער החשמלי נעשתה ביוזמת הנתבעת 4 ומטרת ההתקנה הייתה למנוע כניסתם של זרים. לטענת הנתבעים 1 ו-2 ההחלטה בעניין התקבלה על דעתם של רוב בעלי הדירות בבית. בכל הנוגע להתקנת המזגן על גבי הקיר החיצוני נטען כי הדבר נעשה עובר להעברת הזכויות בנכס לידי הנתבעים 1 ו-2 ומכל מקום כל בעלי הדירות בבית, לרבות התובעת, הניחו אף הם מזגנים וצינורות על גבי הקירות החיצוניים. אשר לעליית הגג, נטען כי זו אינה מוגדרת חלק מהמחסן וכי הנתבעים רשאים להשכירה בכפוף לכל דין.

5. לעמדת הנתבעת 3, דין התביעה נגדה להידחות על הסף. לעניין זה נטען כי כיוון שהנתבעת 3 היא שוכרת ולא בעלת דירה, הרי שעניינה אינו יכול להתברר בפני המפקחת על רישום מקרקעין. הוא הדין, כך נטען, לגבי עילת המטרד הנזיקי שמצויה מחוץ לסמכותו העניינית של המפקח. לגופו של טענות התביעה נטען כי השימוש שעושה הנתבעת 3 בנכס הוא לצורכי אחסון בלבד וכי לנוכח אופיו ומיקומו של הבית אין לייחס מטרד, ככל שישנו, לנתבעת 3 דווקא. אשר לשימוש בשטח המשותף נטען כי במהלך היום מחנה הנתבעת 3 רכב אחד בלבד בשטח המשותף וכי פריקה של סחורות נעשית מחוץ לשטח המשותף ואילו טעינתן שנעשית מתוך השטח המשותף נמשכת דקות בודדות בלבד, בתדירות של פעם עד פעמיים ביום, תוך מינימום הפרעה לדיירי הבית המשותף. הנתבעת 3 הכחישה כי היא זו אשר יזמה את התקנת השער החשמלי בכניסה לחניה, כמו גם כי היא מאפשרת כניסה של זרים אשר מחנים את רכביהם בשטח החניה. הנתבעת 3 הוסיפה, כי אינה שוכרת את עליית הגג וכי טענות התובעת בהקשר זה אינן מעניינה.

6. אף הנתבעת 4 טענה כי דין התביעה נגדה להידחות על הסף. לשיטתה, בעוד שעניינה של התביעה בסכסוך בין התובעת ובין הנתבעת 3 הנוגע לשימוש שעושה האחרונה בנכס, הרי שבנסיבות העניין לא מתקיימת יריבות בין התובעת ובינה וכי לא עומדת לתובעת עילת תביעה נגדה. לגופו של עניין, טענה הנתבעת 4 כי הבית המשותף מוגדר מבנה מגורים ומסחר, וכי רעש, עשן וכיו"ב מאפיינים את הבית המשותף מאז היווסדו. נטען כי ההחלטה על התקנת השער החשמלי ויציקת בטון בחלקו האחורי של הבית התקבלה ברוב של 9 מתוך 12 בעלי דירות בבית, במסגרת ההחלטה על הסבת החצר המשותפת לחניה. בהקשר זה ציינה הנתבעת 4 כי מאז התקנת השער נמנעת כניסתם של זרים לחניה וכי התובעת, בני ביתה ואורחיה מרבים לעשות שימוש בה לרווחתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/132/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. ביום 25.01.18, ביקרתי במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. במהלך הביקור צפיתי בכל שטחי המריבה, לרבות השטח המשותף שהפך משדה בור לחניית אספלט, השער החשמלי, הנכס מושא המחלוקת ועליית הגג מבחוץ. התרשמתי שעליית הגג משמשת כיחידת דיור וכי צנרת מיזוג האוויר ודוד השמש התלויים על הקירות החיצוניים, משמשים יחידה זו. בסיום הביקור המלצתי לבא כוח התובעת ונציג הנתבעת 3 (רוני בר), להגיע להבנות. משלא עלה בידי הצדדים לפתור הסכסוך ביניהם בדרך השלום, נקבע התיק להגשת תצהירים והוכחות.

8. ביום 12.07.18, התקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה העידו מטעם התביעה התובעת, מר אלי כהן ששימש בעבר כנציגות בשכר בבית המשותף והגב' ציפורה שרעבי, בעלת דירה בבית המשותף. הנתבעים 1 ו-2 העידו בעצמם. מטעם הנתבעת 3 העידו רוני בר, מנכ"ל ובעלי הנתבעת 3, ישראל מרגלית, מנהל המחסן, וישראל כהן וערן מאיר, אנשי מכירות אצל הנתבעת 3. מטעם הנתבעת 4 העידו נציגי הוועד, מר רצון כהן וגב' אביטל מלמד. בסיום הישיבה הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב.

דיון והכרעה

סמכות עניינית וטענות סף נוספות

9. בראשית הדיון אתייחס לטענות הסף שהועלו על ידי הצדדים. הנתבעת 3 טענה כי למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בתובענה שעילתה הסגת גבול ברכוש המשותף כאשר צד להליך הוא "שוכר לשעה" ולא הבעלים. בעניין זה הפנתה הנתבעת 3 לפסק דינו של כב' השופט מ' פורת בע"א 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' חברת אולמי רון הרצליה (טרם פורסם) (להלן: "עניין טיולי השלושה") ולפסק דינה של כב' השופטת ר' בת-ערקובי בת"א 11808/08 רמות גוש עציון בע"מ נ' אילן אונגר סוכנויות בע"מ (פורסם בנבו, 08.01.09) (להלן: "עניין רמות").

10. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים מוסדרת בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין) הקובע כדלקמן:

(א) "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 221 ו-27 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/132/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

11. נקבע לא אחת בפסיקה כי בסכסוך שעניינו הסגת גבול בבית משותף מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לדון, גם כאשר צד לסכסוך הוא "שוכר לשעה" ולא הבעלים. ראו לעניין זה פסק הדין בע"א 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו, 09.07.03) (להלן: "עניין גרש"). בו נקבע כדלקמן: "הסגת גבול יכול שתהא על ידי בעל דירה וכן על ידי מחזיק מטעמו, קרי גם שוכר לשעה הבא מטעמו. במקרה זה אין מדובר בעילת תביעה הנובעת מן החוזה שבין בעל הדירה לבין שוכר ועל כן אין ספק כי במקרה זה אין סמכות המפקח מוגבלת". בעניין גרש מאבחנת כב' הש' מיכל רובינשטיין בין נסיבות פסק הדין בעניין טיולי השלושה שאוזכר על ידי הנתבעת 3, לבין המקרה שנתברר בפניה, תוך שקובעת כי בעניין טיולי השלושה הוגשה התביעה על ידי השוכר ואין להשוות בין מצב בו השוכר הוא התובע לבין מצב בו השוכר הוא הנתבע.

12. בפסק הדין בעניין טיולי השלושה נדונה סוגיית סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה שהוגשה בידי שוכר נגד בעל דירה, בנסיבות בהן הסכם השכירות לא הקנה לשוכר זכויות בחלקים השונים של הרכוש המשותף. נפסק כי זכות השכירות היא זכות אובליגטורית בלבד, בהתאם לתנאי השכירות, ואין בה כדי להעניק לשוכר מעמד של מחזיק מטעם בעלים במובנו על-פי סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין. לפיכך, נקבע כי שוכר אינו רשאי להביא בפני המפקח על רישום מקרקעין סכסוך שעניינו שימוש חורג בשטח רכוש המשותף. גם פסק הדין בעניין רמות שאוזכר על ידי הנתבעת 3 אינו רלוונטי לענייננו, זאת כיוון שעניינו בתביעה שהגישה חברת ניהול נגד שוכר בגין אי תשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף. בנסיבות שם, חובתם של השוכרים בתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף נבעה מכוח הסכם השכירות בינם ובין בעליו של הנכס מושא המחלוקת, ולפיכך נקבע כי בעל הדין הנכון הוא בעל הנכס, ולא השוכר. ראו לעניין זה גם החלטת המפקח על רישום מקרקעין תל אביב (כתוארו דאז) בתיק 24/13 אמיר בורוביץ ואח' נ' נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 182 פינת וילנא 1 תל אביב (פורסם בנבו, 03.06.13).

13. אשר על כן, מקום בו מדובר בתובענה בעילה של הסגת גבול על-פי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, ניתנה הסמכות למפקח גם אם צד לסכסוך הוא שוכר לשעה, ולפיכך דין טענת הנתבעת 3 בעניין זה להידחות. הדברים יפים גם באשר לתביעות שעניינן בטענת שימוש לא סביר ברכוש משותף שמוגשות כנגד שוכר.

14. הנתבעת 4 העלתה בכתבי טענותיה טענה לפיה עילות המטרד המופיעות בתביעה אינן בגדר סמכויותי כמפקחת על רישום מקרקעין. ההלכה הפסוקה בעניין זה קובעת כי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעת נזיקין מוגבלת לעילה של הסגת גבול והוא אינו רשאי לדון בתביעות שעילתן מטרד ליחיד, היפר חובה חקוקה ואחרות שמקורן במישור דיני הנזיקין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/132/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ד"ר 20/73 **שמע נ' סדובסקי** (פורסם בנבו, 10.3.74). יחד עם זאת, התביעה דן אינה מתמצה כלל בעילת המטרד והיא כוללת עילות נוספות אשר הינן במסגרת סמכויותיי. טענה נוספת שהועלתה מפי הנתבעת 4 היא כי אין כל יריבות בינה לבין התובעת וכי היריבות היא בין התובעת לשאר הנתבעים בהליך. טענה זו דינה להידחות. בכתב התביעה מנויים סעדים הנוגעים לנתבעת 4 באופן ישיר והם הסעדים בעניין השער החשמלי ויציקת הבטון.

15. שתי טענות בפי התובעת אינן מצויות במסגרת סמכויותיי כמפקחת על רישום מקרקעין ואלו הן:

1. הטענה לפיה השימוש שעושה הנתבעת 3 בנכס אינו תואם את ייעודו כיוון שעל פי מסמכי הבית המשותף הוגדר הנכס שמושכר לנתבעת 3 כ"מחסן" והיא משתמשת בו לעסק של ממש ואף למשרדי הנהלתה, ולא רק לצרכי אחסון. 2. הטענה לפיה חלקו של הנכס, השייך לנתבעים 1 ו-2 המוגדר כ"עליה" במסמכי הבית המשותף, משמש למגורים ומושכר לשוכרים שונים. שתי טענות אלו אינן מצויות במסגרת סמכויותיי כמפקחת על רישום מקרקעין ויש לפעול באשר לכך אל מול הגורמים הרלוונטיים (הוועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה). התרשמתי מן החומר המצוי בתיק כי נעשו פניות לוועדה המקומית זמורה אך אלו לא זכו לטיפול ולהתייחסות הראויים.

לגופו של עניין

16. לאחר שמצינו כי תובענה זו שעיקר עניינה הסגת גבול ברכוש המשותף מצויה במסגרת סמכותי העניינית אפנה לדון בשאלה המרכזית בה נדרשת הכרעה והיא האם הנתבעת 3 מסיגה גבול ברכוש המשותף, והאם השימוש שהיא עושה בשטח המשותף מהווה שימוש סביר, אם לא? אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בחומר המונח לפניי, ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים והוצגו בפניי הראיות, נחה דעתי כי **נכון למצב הדברים היום** השימוש שנעשה בשטח המשותף על ידי הנתבעת 3 מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. כפועל יוצא היא אינה בגדר מסיגת גבול. להלן טעמיי.

17. שימוש ברכוש המשותף מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ע"א 549/73 **אנטוני ו-הלן וינטרס, ואח' נ' אלוני זמורה**, כח (1) 645). הפסיקה הפנתה בעניין זה להוראות סעיף 31 לחוק המקרקעין הקובע כי: **"רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים, להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר"**. תנאי המקום והזמן משמעם שהשימוש באותו חלק ברכוש המשותף יהלום את מיקומו של הבית המשותף או את ייעודו (מגורים, מסחר, משרדים וכו'), וכן את הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה מזמן לזמן. כך נקבע כי ככלל, שימוש ברכוש משותף לצורכי חניה הוא שימוש רגיל וסביר בתנאי שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות (ע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג** (פורסם בנבו, 13.08.74)). בבסיס עקרון זה עומד הצורך במציאת איזון בין הזכויות הקיימות של בעלי הדירות ברכוש המשותף לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר (א. אייזנשטיין **"יסודות והלכות בדיני מקרקעין"** חלק שלישי – בתים משותפים, תשס"א-2001, 102).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/132/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. בענייננו, שאלת השימוש הסביר צריכה להיבחן על פי ייעוד הנכס ועל פי אופיו של הבית המשותף. כמפורט בראשית פסק הדין, נכסם של הנתבעים 1 ו-2 שחלקו מושכר לנתבעת 3 וחלקו ככל הנראה מושכר כיחידת דור, הוגדר בתשריט הבית המשותף כ"מחסן שירותים ועליה". הגדרה זו בצירוף העובדה שענייננו בבית משותף שבחלקו מורכב מנכסים מסחריים (דוגמת האולמות המסחריים בהם יושב בנק הפועלים) מצביעות על ייעוד הנכס כמחסן בעל אופי מסחרי. לכל אלו מתווסף גודלו של הנכס (אשר על פי מסמכי הבית המשותף עומד על 154.57 מ"ר) והיותו יחידה עצמאית שאינה מוצמדת לדירת מגורים כלשהי, וכן סעיף 6 לתקנון הבית המשותף שצוטט לעיל ובו נקבעו הוראות לגבי אילו סוגי עסקים לא יתקיימו בבית המשותף. מסעיף זה עולה באופן ברור כי לבית המשותף אלמנטים מסחריים (בהקשר זה יש לדחות טענת התובעת לפיה סעיף זה אוסר על שימוש בכל חלק של הבית המשותף לעסקים – לא ברור כיצד נתנה התובעת פרשנות זו לסעיף שכלל אינה עולה מלשוננו – מדובר בסעיף שכל עניינו להגביל עסקים מסוימים בלבד). כל אלו מצביעים על ייעוד הנכס כמחסן בעל אופי מסחרי ומשקפים את תנאי המקום והזמן על פיהם תיבחן שאלת השימוש הסביר. כעת אדון בשאלה האם השימוש שנעשה על ידי הנתבעת 3 בשטח המשותף הוא שימוש סביר "על פי תנאי המקום והזמן", דהיינו בהתחשב בייעוד הנכס (מחסן שירותים) ובאופיו של הבית המשותף על פי שלל האינדיקציות שנמנו לעיל.

19. לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק ולאחר ששמעתי עדויות והוצגו בפניי הראיות, הגעתי לכלל מסקנה כי למן 2017 השימוש אותו עושה הנתבעת 3 ברכוש המשותף שימוש סביר הוא. יחד עם זאת, באשר לתקופה שקדמה לשנה זו ספק רב אם ניתן לומר שהשימוש שנעשה היה שימוש סביר. ממסכת הראיות עולה כי במשך שנים רבות נכנסו משאיות לשטח המשותף כדי לטעון ולפרוק סחורה (ראו תמונות שצורפו לתצהיר התובעת) וכן רכבים רבים השייכים לנתבעת 3 או למי מטעמה נהגו לחנות במשך שעות מדי יום ברכוש המשותף (סעיף 8 לתצהיר התובעת "סדר גודל של 5-6 מכוניות כל יום"). עם זאת, ממסכת הראיות עלה כי בסביבות תחילת שנת 2017 ואילך החלה הנתבעת 3 מצמצמת את השימוש ברכוש המשותף כך שנכון לעת הזו ניתן לקבוע כי השימוש הוא בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. במה דברים אמורים? מן העדויות עלה כי הנתבעת 3 מאחסנת בנכס מכונות גדולות ("מידות סדר גודל של 80 אורך 80 רוחב גובה מטר וקצת" עדות ישראל מרגלית נציג הנתבעת 3 – עמ' 24 שורה 15 לפרוטוקול) להסרת שיער המסופקות למכוני יופי וקוסמטיקה ששוויין גבוה, חלקי חילוף של מכונות אלו וכן תכשירים קוסמטיים. אספקה של המכונות למחסן נעשית בתדירות נמוכה וכל הוצאה או הכנסה של מכונה כזו לנכס נעשית באופן שהמשאית עם המכונות שצריכות לעשות דרכן למחסן אינה נכנסת לשטח המשותף אלא חונה ברחוב הבילויים ונציגי הנתבעת 3 יוצאים עם עגלות כדי להוציא או לקבל את המכונה. עדי הנתבעת 3 העידו באופן מפורש כי בשנתיים האחרונות חל צמצום ניכר באספקת מכונות למחסן שכן האספקה ללקוח נעשית באופן ישיר בלי לעבור במחסן. כן העידו עדי הנתבעת 3 כי החל משנת 2017 עובדי הנתבעת 3 אינם מחנים רכביהם בשטח המשותף אלא בחניון חיצוני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/132/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. בעניין זה העיד מר ישראל מרגלית המשמש כמנהל המחסן מטעם הנתבעת 3 בחקירתו הנגדית כי (עמוד 24-25 שורות 38, 1-9 בהתאמה):

ש. כמה פעמים מתבצעת הוצאה והכנסה של ציוד כזה מהמחסן ואל המחסן?
ת. לא שכיח. אני אסביר גם למה. המכונות הגדולות יש לנו חברה שהיא היצרן חברת אלבטק, רוב העסקאות משם מסופקים ישירות ולא עוברים דרכנו, הם מקבלים וגם מוציאים, זה רוב העסקאות. חלק מהעסקאות מתבצעות אצלנו.
ש. כאשר היצרן רוצה למסור לך סחורה, הוא מבצע את זה באמצעות נהג.
ת. נהג שלי, משאית.
ש. איך המשאית מגיעה פיזית למחסן?
ת. נכנסת לרחוב הבילויים, מחנה מול הבניין, אנחנו עם עגלות יוצאים החוצה ונושאים את הציוד."

גם ערן מאיר ששימש בעבר כסמנכ"ל הנתבעת 3 העיד באופן דומה (עמ' 27 שורות 40-36, עמ' 28 שורות 26-27):

ת. הפריקה נעשית מחוץ לחניון, יש תחנת מוניות, הפריקה נעשית שם, מאז ומתמיד המשאיות חנו מחוץ, היה מקרים בהם משאיות חרגו למרות שביקשנו לא להיכנס, היה לנו מקרה כזה לפני כמה חודשים והחלפנו את חברת ההובלה. פעם-פעמיים בחודש מגיעה משאית לפריקה. לפעמים מגיעה משאית מאלבטק, הוא חד משמעית פורק בחוץ לא נכנס פנימה. אלבטק בין פעם בשבוע לפעם בשבועיים. כמות מכונות כאלה שיוצאת כל פעם בין חמש לעשר, מאלבטק זה בד"כ שתיים...
ת. לפעמים פחות, לא כל יום יש להם הספקות. דברים קטנים, גם המכונות בהרבה מאוד מקרים זה אפילו כבר לא עובר דרכנו, יוצא מאלבטק ישירות ללקוח, זה בשנתיים האחרונות.

21. מעבר לאחסון המכונות הגדולות, כולל המחסן גם ציוד קטן יותר כמו חלקי חילוף ותכשירים קוסמטיים. ציוד זה נאסף מדי יום על ידי סוכני מכירות, לכל היותר פעמיים ביום (עדותו של מר ערן מאיר עמ' 28 לפרוטוקול שורות 27-23):

ש. יש לכם סוכני מכירות וראינו שסוכני המכירות מגיעים בבוקר יום עבודה, לוקחים ציוד ויוצאים. זה מתבצע עם הרכבים שלהם, הם נכנסים לחניה?
ת. כן.
ש. כמה סוכנים כאלה יש?
ת. שניים.

ש. כמה פעמים יוצא להם להגיע לכל אחד פעם ביום?
ת. לפעמים פחות, לא כל יום יש להם הספקות. דברים קטנים, גם המכונות בהרבה מאוד מקרים זה אפילו כבר לא עובר דרכנו, יוצא מאלבטק ישירות ללקוח, זה בשנתיים האחרונות.

22. עולה אפוא כי כיום אספקת מכונות למחסן והוצאתן ממנו מתרחשת בתדירות של פעמים בודדות בחודש וכי משאיות אינן נכנסות לשטח המשותף אלא עומדות ברחוב הבילויים. מעבר לכך, ניכר מן העדויות כאמור לעיל כי נעשה שינוי מהותי בשנתיים האחרונות כך שפעמים רבות המכונות מסופקות ישירות ללקוח בלי לעבור כלל במחסן, אך יודגש כי מדובר בשינוי של העת האחרונה. מעבר לכך, נאספים מדי יום תכשירים קוסמטיים על ידי סוכני המכירות בתדירות של פעם – פעמיים ביום ואלו נכנסים עם רכבים לשטח המשותף. בנוסף, עולה מן העדויות כי למן שנת 2017 החלו עובדי הנתבעת 3 להחנות את רכביהם בחניון בבעלות פרטית המצוי בסמוך לבית המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/132/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אך קודם לכן מספר לא מבוטל מהם היה מחנה את רכביו בשטח המשותף. ראו לעניין זה עדותו של העד ישראל מרגלית וכן מוצג נ/1 שהוצג מטעם הנתבעת 3 :

ש. כשאתה טוען שיש ששה-שבעה רכבים בחברה של מי הרכבים?
ת. ליסינג של החברה, אנחנו חונים בחניון מינויים. החניון הוא חניון פרטי לכל דבר. אני מכיר את הבעלים, שמו עוזי. כל יום שאני מגיע לעבודה אני מחנה בחניון וחותר לו. אני יודע שהממוצע החודשי של העובדים כ-1,500 שקל לחודש.
ש. האם אתה מדבר על החניון הזה? אני מגישה את חשבוניות החניה.
החשבוניות של החניון שהוצגו בפניי בדיון וסומנו מוצג נ/2 הינן מן השנים 2017-2018 ומכאן ומן העדויות אני למדה כי עובר לשנת 2017 חנו רכבים אלו השייכים לנתבעת 3 בשטח המשותף.

23. מן המקובץ עולה כי למן שנת 2017 הפחיתה הנתבעת 3 באופן ניכר את השימוש ברכוש המשותף ולפיכך נכון להיום השימוש שעושה הנתבעת 3 ברכוש המשותף הוא שימוש סביר שתואם את ייעודו של הנכס כמחסן בעל אופי מסחרי המהווה יחידה עצמאית בבית משותף, שחלקו דירות מגורים וחלקו נכסים מסחריים ואך טבעי כי תתבצע בסביבתו פעילויות של פריקה, טעינה וכיו"ב. למצב ששרר עובר להגשת התביעה אחראית הן הנתבעת 3 כשוכרת וכמי שביצעה את השימוש בנכס והן הנתבעים 1 ו-2 כבעלי הנכס וכמי שאחראי לפעילות שוכרי בנכס. לא מצאתי כי הנציגות אחראית לשימוש שנעשה על ידי הנתבעת 3 ברכוש המשותף עובר להגשת התביעה.

24. באשר להחלטה להתקין שער חשמלי כדי למנוע כניסת זרים וליצוק בטון בשטח המשותף, הרי שמן העדויות שהוצגו בפניי למדתי כי מדובר בהחלטה שאושרה בדיעבד על ידי רוב בעלי הנכסים בבית המשותף ולפיכך בדין יסודה. אמנם לא הוצגה בפניי כל החלטה מזמן אמת אלא פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 29.11.17 (8 חודשים לאחר הגשת התביעה) המאשרר התקנת השער והסבת השטח לחנייה בדיעבד, חתום על ידי 9 בעלי יחידות בבית המשותף, וכן צורפה הסכמת בנק הפועלים לכך, ויש בכך טעם לפגם. עם זאת, כבר נפסק כי ניתן לאשרר החלטות של האסיפה הכללית בדבר שינויים שבוצעו ברכוש המשותף גם בדיעבד, וכי אין בעובדה זו כדי לאיין את ההסכמה המאוחרת (ראו: עש"א (חי') 31624-03-14 מירב פייכמן רוס נ' ד"ר טובה בורוכוף רוזנצויג (פורסם בנבו, 11.12.14); ע"א (חי') 4017-03-17 משה גרסיאני נ' יחזקאל לוי פסקה 17 (פורסם בנבו, 23.10.17); (מפקח על רישום מקרקעין) 188/10 אלי ורוזמונד נ' יעקב ושלר (פורסם בנבו, 13.01.11)). מעבר לכך התובעת קיבלה לידיה שלטים של השער החשמלי ולא התרשמתי כי החלטה זו פוגעת בה.

25. אעבור כעת לדון בטענות התובעת בעניין המזגן והצינורות המותקנים על הקירות המשותפים המשרתים את עליית הגג, המהווה חלק מן הנכס. ראשית בעניין זה יש לפנות כאמור לעיל לוועדה המקומית כיוון שהטיפול בשימוש החורג בעליה, ככל שמתקיים, מצוי במסגרת סמכויותיה ונלווים לכך גם מתקנים שהותקנו לצורך שימוש חורג זה. עמדת הפסיקה הרווחת כיום בנושא זה קובעת כי ככלל, יש לראות בהתקנת מזגן על גבי הקירות החיצוניים של הבית שימוש סביר, בשים לב לאלטרנטיבות האחרות העומדות לרשות מבקש ההתקנה (ע"א 2560/01 נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל ואח' (פורסם בנבו, 4.4.02)). אמנם כפי שקבעתי לעיל יש לבחון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/132/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

את השימוש הסביר על פי ייעוד הנכס והרי ייעוד עליית הגג איננו למגורים. יחד עם זאת, דומני כי אף נכס שאינו מיועד למגורים יתכן ויש מקום להתקין בו מזגן וצנרת. זאת ועוד, חזית הבית המשותף הקדמית וכן הקיר החיצוני בו מותקנים המזגן והצינורות שבמחלוקת עמוסים במזגנים של בעלי יחידות שונים בבית המשותף כך שקשה לומר כי אין המדובר בשימוש סביר ברכוש משותף. (ראה והשווה (מפקח על רישום מקרקעין) 94/12 מלי דוד נ' יורם פאר (פורסם בנבו, 08.04.13); עש"א 13877-04-09 אילן קיסרי נ' שאחב שלומוב (פורסם בנבו, 16.08.10). התובעת בעדותה אישרה כי מזגנים אחרים בבית המשותף אינם מפריעים לה (עמוד 13 שורות 4-11):

"ש. המנועים בחזית הבניין לא מפריע לך?

ת. לא מפריע לי כי אני לא יודעת למה זה נעשה.

ש. המזגנים האלה לא מפריעים לך. אם אני יכולה להראות לך בתמונות של חזית הבניין יש צינורות שיוצאים מהבניינים, גם פה את רואה את הצינורות שהולכים בין התריסים כל החזית מלאה צינורות. גם בחזית השנייה שצמודה לכביש הראשי. אלה לא מפריעים לך?

ת. את מתכוונת לכיוון של בנק הפועלים?

ש. בחזית, יש צינורות שיוצאים מהדירות, יוצאים מפה, בחזית הבניין, לא מפריע לך?

ת. לא."

סוף דבר

26. מכלל האמור עולה כי מצב הדברים ששרר בתקופה שקדמה להגשת התביעה הצדיק, אפוא, התערבותה של ערכאה זו בכל הנוגע לשימוש בשטח הרכוש המשותף. עם זאת, נחה דעתי כי דפוסי השימוש ברכוש המשותף השתנו בחלוף הזמן מאז שנת 2017 (בסמוך להגשת התביעה), וכיום השימוש שעושה הנתבעת 3 בשטח הרכוש המשותף הוא שימוש סביר התואם את ייעודו של הנכס על-פי מסמכי רישום הבית המשותף.

27. לאור האמור התביעה מתקבלת במובן זה שהמצב נכון להיום יוותר על כנו כך שמשאיות לא יכנסו לרכוש המשותף כלל; עובדי הנתבעת 3 יחנו רכביהם מחוץ לרכוש המשותף תוך שישתמשו רק בחניה אחת בבית המשותף דהיינו זו הצמודה לחלקת משנה 2. שאר רכבי הנתבעת 3 יחנו בחניונים חיצוניים; סוכני הנתבעת 3 יאספו ויפרקו סחורה "קטנה" ברכבים סטנדרטיים לא יותר מארבע פעמים ביום. לאור תוצאה זו אני קובעת כי הנתבעים 1 ו-2 והנתבעת 3 ישאו בהוצאות התובעת בסכום של 4,000 ש"ח (1,000 ש"ח הנתבעים 1 ו-2 ו 3000 ש"ח הנתבעת 3), וזאת בשים לב למצב הדברים ששרר בתקופה שקדמה להגשת התביעה כאמור בו לו נעשה שימוש סביר.

28. באשר לנציגות הטענות כנגדה בעניין ההחלטה ליצוק בטון ולהכשיר השטח לחניה כמו גם להתקין שער חשמלי נדחו על ידי בנוסף לא התרשמתי שהיא פעלה שלא כשורה בכל הנוגע לתביעה שבכותרת ולפיכך התובעת תישא בהוצאות לטובתה בסך 1,000 ש"ח.

29. הסכומים דלעיל ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/132/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ט, 2 ביוני 2019, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין